МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 01 дугаар сарын 11 № 07/01 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ О.АМАРСАНАА ТАНАА

Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 5 дугаар хорооны иргэн Г.Оюунтуяа нь “Миний бие 1990 оноос хойш хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байна. Хэрэглэгчдийн өмнө тулгарсан олон асуудалд мэргэжлийн байгууллагуудаар шинжилгээ хийлгэж, дүгнэлт гаргуулж, түүний дагуу мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлэх, хохирол нөхүүлэх, гомдол гаргах ажилд гар бие оролцон манлайлж ирсэн... 2008 оны зун сайн ажиллаж байгаа учир МҮЭХ-талбайн баруун талд шар байшинд оруулна, ордон руу орж гарч байхад та нарт хялбар хэмээн, дарга Д.Батбаатарын туслах Батжаргал гэдэг залуу нүүлгэлтийн ХХК-аар биднийг нүүлгэж 206 тоотод оруулсан. Нүүлгэж ирсэн Батжаргал та нар ажил ихтэй байдаг хагас бүтэн сайнд сайн амраад ав гэсэн, бид ч амарсан. Нэг дэх өдөр 206 тоотдоо ирэхэд огт өөр залуус ажлаа хийгээд манай нүүлгэж ирсэн эд хогшил байхгүй, мэдэх хүнгүй, Батбаатар, Батжаргал нар алга болсон. Энэ цагаас хойш өрөө ширээ, бичиг баримт ажлын хэрэгсэл зэргээ хайгаад олоогүй... Бид шүүхэд хандаж ажиллаж байсан ажлын өрөө, ширээ, бичиг баримтаа алдсан залилуулсан гэсэн магадлал гаргуулсан, магадлалаа бариад анхан шатны шүүхэд очсон ч ажиллаж байгаагүй гэсэн магадлал гарсан. Улмаар Нийслэлийн шүүхэд хандаж анхан шатны шүүхэд дахин хандаж ажилдаа орох ажилгүй байсан хөлсөө авах, ЭМД, НДШ төлүүлэх гэсэн шийдвэр гарсан, нөгөө тал давж заалдсан, шийдвэр хэвээр үлдсэн. Шийдвэрийг биелүүлэхгүй байсан. Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх шүүгчийн захирамж гаргуулсан. Шүүхийн шийдвэр биелэхгүй, тасралтгүй хөөцөлдөж 10 гаруй жил болж байна” гэсэн агуулгатай гомдлыг Комисст хандаж ирүүлсэн.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6-д “Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах”, 7 дугаар зүйлийн 7.1.11-т “Төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих” гэж заасан.

Энэ хүрээнд гомдол гаргагч Г.Оюунтуяагаас Комисст ирүүлсэн 40 гаруй хуудас баримт мэдээлэл, олон улсын хэм хэмжээ болон үндэсний эрх зүйн зохицуулалтыг судалж, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2009 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 847 дугаар шийдвэрээр Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоонд холбогдох ажлаас буруу халсан тухай Г.Оюунтуяа, О.Дарам нарын нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

- Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2009 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 865 дугаар магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг дахин шийдвэрлүүлэхээр буцаасан байна.
- Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2010 оны 02 дугаар сарын 10-ний өдрийн 338 дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэгч Г.Оюунтуяаг Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга бөгөөд сургалт сурталчилгааны менежерийн ажилд эгүүлэн тогтоож ажилгүй байсан хугацааны олговорт 2.394.286 төгрөгийг уг холбооноос гаргуулж Г.Оюунтуяад олгож шийдвэрлэсэн байна.
- Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2010 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 3089 дугаар захирамжаар шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх захирамж гарсан байна.
- Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 181/ШШ2016/00167 дугаар шийдвэрээр хариуцагч Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооноос ажилгүй байсан хугацааны олговорт 13.220.000 төгрөгийг гаргуулан нэхэмжлэгч Г.Оюунтуяад олгож, ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж бичилт хийхийг хариуцагчид даалгаж шийдвэрлэсэн байна.
- Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2016 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 1455 дугаар магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж хариуцагчийн давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхиж шийдвэрлэжээ.

2. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 181/Ш32016/07031 дугаар захирамж, мөн өдрийн 662 дугаар шүүхийн гүйцэтгэх хуудсаар шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн хэдий ч өнөөг хүртэл шүүхийн шийдвэр биелээгүй байна.
- Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 3/333 дугаар хариу мэдэгдэх хуудсаар төлбөр төлөгч Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоонд шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх талаар удаа дараа мэдэгдсэн боловч мэдэгдлийг биелүүлээгүй, тус байгууллагын өмчлөлд 17-93 ДГА улсын дугаартай MITSUBISHI PAJERO маркийн тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй болох нь тогтоогдсон тул журамлан саатуулах арга хэмжээний талаар замын цагдаагийн газрын шуурхай удирдлагын төвд 2017 оны 3/11418 дугаартай албан бичгээр хандаж, төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн банк дахь харилцах данснаас хасалт хийх тухай мэдэгдлийг арилжааны банкуудад хүргүүлээд байна. Цаашид төлбөр төлөгч хуулийн этгээдээс ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговрыг гаргуулж, ажилд эгүүлэн томилох шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг хуульд заасны дагуу шуурхай гүйцэтгэхийг шийдвэр гүйцэтгэгч П.Уранбилэгт үүрэг болгосон гэх хариуг хүргүүлжээ.

3. Гомдол гаргагч Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 5 дугаар хороо 9-45 тоотод оршин суугч иргэн Г.Оюунтуяагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр Комисст гаргасан гомдолд ажиллагаа хийхэд "Гомдол гаргагч болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас ирүүлсэн баримт материалыг судалж үзэхэд Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооноос 13.220.000 төгрөгийг гаргуулж Г.Оюунтуяад олгуулахаар Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 181/ШШ2016/00167 дугаар шийдвэр гарсан боловч Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас төлбөр төлөгч холбооны харилцах, арилжааны банкин дахь дансыг төлбөрийн үнийн дүнгээр битүүмжлэхэд үлдэгдэл хүрэлцэхгүй, холбооны нэр дээр эд хөрөнгийн бүртгэлгүй, үүсгэн байгуулагчийн хөрөнгө, хувьцаа гэж байхгүй гэсэн

хариуг удаа дараа өгч, төлбөр барагдуулах боломжгүй байгаа нөхцөл байдал тогтоогджээ. Харин төлбөр төлөгч тус холбооны эзэмшлийн 17-93 ДГА улсын дугаартай MITSUBISHI PAJERO маркийн автомашин бүртгэлтэй гэх тул уг автомашиныг битүүмжлэн борлуулж төлбөр барагдуулах арга хэмжээ авхуулахаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хурандаа Д.Дамдинцэрэнд гомдлыг шилжүүлжээ.

4. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга ерөнхий шийдвэр гүйцэтгэгч, хурандаа Ч.Оюунцэцэгийн 2022 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 03/2907 дугаар албан бичгээр төлбөр төлөгч "Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо" НҮТББ нь 2018 оноос хойш татвар төлөөгүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй, гүйцэтгэх захирал нас барсан, өмчлөл эзэмшилд нь хөрөнгө тогтоогдоогүй зэргээс хамаарч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа удаашрах нөхцөлийг үүсгэсэн байна. Цаашид төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн удирдлагад хариуцлага тооцуулах үүргийг харьяа нэгжид хүргүүлээд байна гэх хариуг иргэн Г.Оюунтуяад хүргүүлжээ.

- Гомдол гаргагч гомдолдоо Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах Хэрэглэгч сан Холбоо НҮТББ-ын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 000242464 дугаартай гэрчилгээ, ТВ-9 телевизээр Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Ц.Оюунбаатарын мэдээлэл хийж буй зураг, мөн уг телевизээр Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрийг Монголд ашиглалтад оруулаа, Монголын хэрэглэгчийн удирдлагын академичийн диплом болон 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр 020 дугаартай батламж олгосон тухай зураг зэргийг хавсарган ирүүлжээ.

5. Иргэн Г.Оюунтуяа нь 2009 оноос 2023 оны хооронд 14 жилийн хугацаанд Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн 2 удаагийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр, Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2 удаагийн магадлал, Шүүхийн шийдвэр албадан гүйцэтгэх тухай Шүүгчийн 2 удаагийн захирамж, гүйцэтгэх хуудас тус тус гарсан хэдий ч өнөөдрийг хүртэл шүүхийн шийдвэр биелэгдээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна", Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд иргэний өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй" гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулж өгсөн.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 8 дугаар зүйлд "Үндсэн хууль болон бусад хуулиар олгосон үндсэн эрх нь зөрчигдвөл хүн бүр эрх мэдэл бүхий үндэсний шүүхээр эрхээ бүрэн сэргээн тогтоолгох эрхтэй" гэж заажээ.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг" хэлнэ гэж заасан.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт “Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг иргэн, хуулийн этгээд заавал биелүүлнэ”, 11.2 дахь хэсэгт “Шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй бол хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу албадан гүйцэтгэнэ”, Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4-т “шүүх” гэж Монгол Улсын Үндсэн хууль болон энэ хуульд заасны дагуу байгуулагдан хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэж, заавал биелүүлэх шийдвэр гаргадаг шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг”, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хүн, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт “Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хэрэгжүүлнэ” гэж заажээ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй гэж үзвэл шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ” гэж заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1. Иргэн Г.Оюунтуяагийн ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс болох 13.220.000 төгрөгийг “Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбоо” НҮТТБ-аас гаргуулж нэхэмжлэгч Г.Оюунтуяад олгуулахаар шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй биелүүлэх;
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг удаашруулсан, үүрэгт ажилдаа хайнга хандсан холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;
3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.2, 103.3, 103.4, 103.5 дахь заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
4. Иргэдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл, санал, хүсэлт гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуульд заасан хугацаанд хариу өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Иргэн Г.Оюунтуяад

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ